

1508573-56.2021.8.26.0344

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/02/2022

... apreendidas se destinavam ao tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 52, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, em virtude da ocorrência concomitante das seguintes circunstâncias: a) o relato dos policiais apontando que, após investigações, obtiveram informação de que o acusado praticava, em associação com terceiros, intenso tráfico no local dos fatos; b) a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

2ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata

CEP: 17519-902 - Marília - SP

Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

1508573-56.2021.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1508573-56.2021.8.26.0344

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME DE OLIVEIRA DA ROCHA

Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

GUILHERME DE OLIVEIRA DA ROCHA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, porque, em 16 de setembro de 2021, por volta das 06h15min, na Rua Alcindo Sales, nº 188, Vila Real, nesta cidade e Comarca, juntamente com a adolescente Maria Eduarda Cirqueira Domingues (fl. 43), guardava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para entrega ao consumo de terceiros, 2,17 gramas de cocaína na forma de crack, divididos em cinco porções, mais 0,71 grama de cocaína, e 113,94 gramas de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, divididos em cinquenta e um invólucros (cf. laudos de constatação e químico-toxicológico às fls. 32/35 e 96/101).

O réu foi preso em flagrante delito e houve conversão para prisão preventiva (fls. 73/75). O acusado foi notificado e citado (fl. 170 e fl. 199) e apresentou defesa preliminar (fls. 133/134). A denúncia foi recebida em 16/11/2021 (fls. 153/155). Na audiência de instrução e julgamento, realizada em 13/12/2021, foram ouvidas duas testemunhas de acusação (fls. 200/201). Em 18/1/2022, em continuação (fls. 225/226) foi ouvida a testemunha de defesa e o réu foi interrogado (fls. 158/159). Em memoriais (fls. 231/233), o Ministério Público requereu a condenação do réu nos

termos da denúncia, pleiteando que a pena base seja fixada acima do mínimo legal em razão da variedade e natureza da droga apreendida. Ainda apontou na segunda fase a atenuante da confissão e a reincidência ponderando pela compensação entre elas. Por fim, pleiteou a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso VI da Lei de drogas porque o fato envolveu adolescente, bem como a não aplicação da redução do tráfico privilegiado por força da reincidência específica.

Já a Defesa (fls. 236/246) argumentou que as acusações perpetradas em desfavor do acusado não devem prosperar. Requereu, ainda, a fixação da pena base em seu patamar mínimo legal, compensando eventual reincidência com a confissão espontânea, além da fixação do regime aberto para o cumprimento da pena com substituição por pena restritiva de direito e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório. DECIDO.

A acusação é procedente.

A existência material do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, isto é, a realização do tipo penal em todos os seus elementos, restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 8/9), boletim de ocorrência (fls. 19/23), auto de exibição e apreensão (fls. 24/25), fotos da apreensão (fls. 26/29), pelo laudo de constatação provisória (fls. 32/35), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 96/101), este último atestando a natureza da substância apreendida - Cocaína e THC (Tetrahydrocannabinol) e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa.

As testemunhas Wellington Macedo Muniz e Rodrigo Favaro Faria, policiais civis, declararam que durante uma investigação em curso surgiu a informação de que o réu Guilherme, na companhia de uma pessoa chamada Lucas, estavam adquirindo drogas de um fornecedor chamado Alexsandro e revendendo para usuários. Com base nessas informações foi requerido um mandado de busca e apreensão. O investigado Lucas não foi encontrado. Contudo, quando realizaram a busca na residência do réu Guilherme, encontraram ele na companhia de sua namorada. Ela tentou ir ao banheiro e, por questão de segurança, foi revistada por uma policial feminina, que encontrou em suas vestes cinco porções de cocaína e cinco porções de crack. No guarda-roupa do casal foram encontrados mais 51 porções de maconha e três pinos de cocaína. Além disso, também foi localizado um telefone celular objeto de furto, provavelmente trocado por entorpecente.

A testemunha de defesa Edilaine Camila Gonçalves Cerqueira e a informante Erica Graciele declararam ter ciência de que o réu tinha ocupação lícita, trabalhando como carregador de cargas e servente de pedreiro. Além disso, nunca viram o réu e a companheira vendendo drogas em sua residência. Também não tinham conhecimento de que eram usuários de drogas.

O réu Guilherme de Oliveira da Rocha, interrogado, declarou que era servente de pedreiro e trabalhava com o pai. Contudo, em um período de pouco trabalho, por passar por dificuldades financeiras, aceitou uma proposta para guardar em sua residência drogas destinadas ao tráfico, pelo valor de R\$200,00 por semana. Contudo não utilizava e não vendia diretamente a droga para os usuários.

Não obstante os argumentos defensivos, a atividade delitiva foi confirmada pelo acusado e corroborada com a existência de elementos bastantes que demonstram que era proprietário das drogas e que as porções de entorpecentes apreendidas se destinavam ao tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 52, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, em virtude da ocorrência concomitante das seguintes circunstâncias: a) o relato dos policiais apontando que, após investigações, obtiveram informação de que o acusado praticava, em associação com terceiros, intenso tráfico no local dos fatos; b) a localização de entorpecente e dinheiro na residência do réu, bem como na posse de sua companheira, a adolescente M. E. C. D (15 anos de idade); c) a quantidade e diversidade de droga apreendida, embaladas individualmente e prontas para entrega ao consumo de terceiros, além de valor em dinheiro em notas diversificadas.

A acusação, por sua vez, encontra respaldo probatório suficiente nos autos, já que os relatos dos policiais foram harmônicos e coesos. Ambos declararam que a abordagem resultou de diligência deflagrada após investigação indicando que o

sentenciado adquiria droga de pessoa conhecida como "Alexsandro" e revendia para usuários.

Por fim, o réu admitiu que guardava o entorpecente em sua residência, mas não revendia a terceiros.

Apenas para registrar, é prescindível para a caracterização do delito em análise que o réu seja flagrado em efetivo comércio, posto que o tráfico ilícito de entorpecentes é crime de ação múltipla, bastando a identificação na ação do acusado de apenas um dos núcleos elencados no tipo penal.

No que diz respeito à causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei Drogas, restou comprovado que o réu envolveu a adolescente M. E. C. D (15 anos de idade - fl. 47) no delito. Afinal, quando da abordagem, a adolescente trazia junto ao corpo porções de droga, havendo claro alinhamento subjetivo com os fatos descritos na denúncia.

Portanto, a prova coligida é robusta e demonstra que houve a completa subsunção da conduta do réu ao tipo do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal como imputado na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a Lei nº 11.343/2006 prevê, abstratamente, pena de reclusão variável de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Considerando as circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, perfazendo 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Apesar da natureza e nocividade do entorpecente, não há nos autos outros elementos que lhes sejam desfavoráveis no tocante à sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime que justifiquem majoração da pena-base. Por fim, o único registro de condenação será sopesado na fase seguinte (processo nº 1510897-87.2019.8.26.0344 - fls. 53/54).

Na segunda fase, a agravante consistente na reincidência do acusado (processo nº 1510897-87.2019.8.26.0344 - fls. 53/54- trânsito em julgado em 22/6/2021) será compensada com a atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa (agente menor de 21 anos na data dos fatos - fl. 44), permanecendo a pena tal como fixada na primeira fase, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, como mencionado, presente a causa de aumento do artigo 40, inciso VI da Lei de Drogas, razão esta da majoração da pena do réu em 1/6, perfazendo a pena o total de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Inaplicável o benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois a variedade de droga encontrada, a quantia em dinheiro sem qualquer comprovação de origem lícita e a reincidência específica indicam que o réu se dedicava à atividade ilícita, inviabilizando a aplicação do redutor.

Mantenho, desta forma, a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Pelas condições econômicas do réu, inferidas dos elementos constantes dos autos, cada dia-multa terá o valor mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO o réu GUILHERME DE OLIVEIRA DA ROCHA, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.

Diante do montante de pena fixado e considerando que o réu é reincidente (processo nº 1510897-87.2019.8.26.0344 - fls. 53/54- trânsito em julgado em 22/6/2021), a pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial fechado.

Além disso, verifico que, nos termos do §2º do art. 387 do Código de Processo Penal, mesmo que computado o tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, ainda assim o réu deverá iniciar

o cumprimento da pena no regime fechado, por não ter atingido o lapso de tempo necessário para progressão de regime.

Anoto que, diante da pena fixada, é inviável a sua substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, ou a concessão da suspensão condicional da pena, conforme art. 77 do mesmo diploma legal.

O réu teve a prisão preventiva decretada logo após sua prisão em flagrante com quantidade razoável de entorpecentes, de nefasta repercussão social, permanecendo encarcerado durante o curso do processo, restando claro que persistem as razões que ensejaram sua custódia cautelar, fortalecidas agora pela sentença condenatória. Destarte, mantenho a prisão preventiva do réu, que não poderá recorrer desta sentença em liberdade.

A negativa do direito em recorrer em liberdade no parágrafo acima, considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar, significa a inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, de acordo com o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno a partir da presente data.

Recomende-se o réu no presídio em que se encontra recolhido.

Em face da condenação supra, o sentenciado arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs. Todavia, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade permanecerá sobrestada.

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena imposta. Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Ademais, conforme o art. 91, inciso II, do Código Penal, c/c o art. 63, da Lei Federal 11.343/2006, coadunados com o Tema 647 de Repercussão Geral do Excelso Pretório (REx 638.491, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 17/05/2017), que estabelecem que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão revertidos em favor da União, decreto o perdimento do bem consistente no numerário objeto do depósito judicial de fl. 102.

Já no que diz respeito ao celular Motorola G30, usado, IMEI 356742451072596 (fls. 24/25), objeto de furto ocorrido em 10/9/2021 conforme RDO nº 1688339/2021, deixo de adotar qualquer providência, vez que encaminhado para a Unidade Responsável tal como consta à fl. 12.

O celular Moto G6 Play, usado, IMEI 352155103832057 foi restituído (auto de entrega de fl. 149)

Cobre-se a multa e a taxa judiciária, se forem devidas, de acordo com as NSCGJ.

Fls. 247/248: Anote-se. Intime-se o réu para que, no prazo de 10 (dez) dias, constitua novo defensor. Caso não o faça ser-lhe-á nomeado Defensor Público.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Marília, 4 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA